

Análisis Ético Individual: Principio de No Maleficencia

1. ¿Qué tipo de daño directo o indirecto podría estar ocurriendo?

Daño directo: lo más claro es la violación de privacidad a los usuarios, esto porque los usuarios no están al tanto de que sus datos están siendo recopilados, lo que es una clara invasión a su privacidad.

Otro tipo de daño directo es el riesgo de exposición de datos, ya que, si la plataforma no cuenta con medidas de seguridad robustas, la información podría ser vulnerada, generando fraudes, suplantación de identidad o extorsión.

Daño indirecto: algo muy común que es la pérdida de confianza en la tecnología, se puede incrementar y hacer pensar a los usuarios que solo genera “problemas”, ya que por ejemplo si se descubre la recopilación oculta de datos, los usuarios podrían desconfiar de futuras aplicaciones o software similares.

De cierta forma también de forma indirecta podemos encontrar el impacto social, si los datos se usan con fines discriminatorios, es decir, que la aplicación o software tenga algún tipo de sesgo entonces se podrían reforzar desigualdades o hacer ver como algo “bueno o normal” el hecho de tratar diferente a los usuarios por determinadas características.

2. ¿Qué valores éticos están en conflicto?

El principal valor es la transparencia, porque el programador sabe que la recolección de datos no es ética, pero decide continuar con el desarrollo sin importar la violación a la privacidad de los usuarios.

Responsabilidad profesional, el deber del ingeniero es proteger a los usuarios, pero la empresa prioriza el desarrollo rápido sin considerar las infracciones éticas en las que cae. Y no tal vez lo que hace incurrir en estas infracciones a los programadores o las personas, es considerar un tipo de “lealtad” a la empresa o también miedo a perder el empleo, pero se debe tener bien claro nuestra ética y valores profesionales.

Otra parte muy preocupante es que realmente los usuarios no tienen la opción de consentir o rechazar la recolección de sus datos. Y aún así a las empresas o programadores no les importa y no toman conciencia y se aprovechan de la ignorancia o desconocimiento de la universidad.

3. ¿Qué habría hecho usted si fuera el programador?

Lo principal considero que es reportar y documentar este problema, esto pues en principio se tendría que reportar a nuestros jefes directos o a la autoridad inmediata que corresponda, para que se pueda tomar cartas en el asunto. Así como se reporta también se tiene que proponer alternativas, sugerir un modelo de consentimiento informado o minimizar la recolección de datos innecesarios o incluso tratar de llegar a un acuerdo con los usuarios pero que estén informados de lo que está sucediendo.

En caso de que las autoridades no hagan nada con respecto al problema entonces considero que si es una buena opción negarse a participar en el desarrollo ya que el problema va a continuar.

4. ¿Cómo puede garantizar un ingeniero que sus decisiones no causen daño?

Creo que antes de empezar un proyecto se tendría que realizar una evaluación de riesgos, esto implica analizar posibles impactos negativos del sistema antes de implementarlo, por ejemplo: pruebas de privacidad y seguridad.

El desarrollo se tiene que basar en la transparencia y consentimiento, se tiene que garantizar que los usuarios comprendan cómo se usan sus datos y tengan control sobre ellos. De la mano también tiene que ir un acompañamiento y capacitación continua.

Si depende de nosotros considero es importante una cultura organizacional, esto implica fomentar en la empresa una mentalidad donde la ética tenga prioridad sobre la rentabilidad o los plazos.